法律关系（三要素）

1、主体 p1：

（1）自然人（公民）

①民事权利能力： 享有民事权利承担民事义务的资格。

（始于出生，终于死亡。注：宣告死亡 p5）

②民事行为能力： 以自己的行为取得民事权利承担民事义务的资格。

具体分为三类人：p6

①完全民事行为能力人：18 周岁以上 （法律行为的效力）

②限制民事行为能力人：8－18 周岁 （法律行为的效力）

③无民事行为能力人：8 周岁以下 （法律行为的效力）

（2）法人

四要素：1、依法成立；2、名称、组织机构和场所；3、资金；4、独立承担民事责任。

（3）其他组织

（4）国家机关

2、客体：物、行为、无形财富

3、内容：（经济）权利、（经济）义务

代理 p11

1、定义： 代理是指代理人以被代理人的名义，在代理授权范围内，与相对人从事民事活动，并由被代理人承担由此而产生的法律后果的法律行为。

2、代理的特征

（1）代理是一种法律行为；

（2）代理是代理人以被代理人的名义进行的；

（3）代理是代理人在授权范围内所作的独立意义表示；

（4）代理所产生的法律后果直接归属于被代理人。

3.种类：

（1）委托代理：经济活动中用的比较多。p12 转委托

（2）法定代理：在民事活动用的比较多。

（3）指定代理：在诉讼活动中用的比较多。

4.法律责任 p13

（1）无权代理：无代理权、超越代理权、代理权已终止

（2）代理人与第三人恶意串通：由代理人与第三人承当连带责任。

（3）违法代理：由代理人与被代理人承担连带责任。

（4）代理人不履行代理职责，给被代理人造成损失的，应承担赔偿责任；

（5）转委托：一般情况下，转委托必须取得被代理人的同意，否则无效。

但在紧急情况下，为了维护被代理人的利益的，不在此限。

5. 复代理(转委托)p16

6. 代理终止 p17

民法典：170-175 p39

所有权的保护 p24

（1）请求确认所有权

（2）请求恢复原状

（3）请求返还原物

（4）请求排除妨害

（5）请求损害赔偿

所有权的共有 p24

（1）按份共有
（2）共同共有
两者重叠：p25　　民法典：305 p67

居住权（用益物权，需要登记）　p28　占有，使用住宅的权利
1、双方离婚后，完全可以为无房一方设立居住权，而由另一方享有所有权；这样即便所有权人另行处分房屋，也不会影响居住权人的利益；
2、对于拥有多套住宅的所有权人来说，其完全可以为其子女之外的亲友设立居住权，这样，即便所有权人离世，居住权人也仍然可以凭借作为物权的居住权，对抗亲情更为单薄（人情更为淡漠）的新的所有权人；而在居住权人去世、居住权消灭的情况下，被分离出去的权能自然回复，房屋所有权重新归于完整状态。
3、老年人晚年找的老伴、甚至保姆等，感恩对其生命最后时光的悉心照顾，可以在离世前为他（她）们设置居住权，居住到他（她）们去世；
4、收入菲薄的老年人也可以为自己设立居住权、而将房屋所有权转移给特定机构，从而获得相应的收入以安度晚年。
5、尤其是对于企事业单位来说，提供住房是引进人才的重要砝码，而为引进人才设立居住权并约定以离职作为解除条件，显然能够避免房屋所有权转移后被引进人才离职带来的损失；也免除了被引进一方借用或者低价租赁单位房产，而单位另行处分房产带来的无家可归的担心。
1. 居住权人唯一权利就是居住，不能卖，出租，抵押
2. 模式：书面合同和登记缺一不可，自登记时设立
3. 居住权设置期限由当事人自己决定，可以永久
4. 买卖不破居住权，不破租赁
法条：366-371　p80

债权分类：p30(包含抵押部分内容)
（1）按照债的发生依据不同，可分为：合同之债、侵权之债、不当得利之债和无因管理之债。
（2）按照债的标的物的性质不同，可分为：特定物之债和种类物之债。
（3）按照债的主体数量不同，可分为：单一之债和多人之债，多人之债又可以分为按份之债和连带之债

诉讼时效 p34

1、法律事实（民事时效/刑事时效）
《民法典》：诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护；有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。
另外，民法总则第一百九十一条　未成年人遭受性侵害的损害赔偿请求权的诉讼时效期间，自受害人年满十八周岁之日起计算。

2、诉讼时效的中止
（1）诉讼时效的中止，指在诉讼时效进行中，因一定的法定事由的发生使权利人无法行使请求权，暂时停止计算诉讼时效期间。在诉讼时效期间的最后 6 个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。从中止时效的原因消除之日起，诉讼时效期间继续计算。
（2）事由：不可抗力;权利被侵害的无民事行为能力人、限制民事行为能力人没有法定代理人，或者法定代理人死亡、丧失代理权、丧失行为能力;继承开始后未确定继承人或者遗产管理人;权利人被义务人或者其他人控制无法主张权利;其他导致权利人不能主张权利的客观情形。
（3）时间 :只有在诉讼时效的最后 6 个月内发生中止事由，才能中止诉讼时效的进行。如果在诉讼时效期间的最后 6 个月以前发生权利行使障碍，而到最后 6 个月时该障碍已经消除，则不能发生诉讼时效中止;如果该障碍在最后 6 个月时尚未消除，则应从最后 6 个月开始起中止时效期间，直至该障碍消除。
(4)诉讼时效中止的法律效力 :在诉讼时效中止的情况下，中止事由发生前已经经过的时效期限仍然有效，等到时效中止的原因消除后，前后期间合并计算。在民法规定的最长诉讼时效期间内，诉讼时效中止的持续时间没有限制。

3.诉讼时效的中断

(一)诉讼时效中断的概念

诉讼时效的中断，指在诉讼时效进行中，因法定事由的发生致使已经进行的诉讼时效期间全部归于无效，诉讼时效重新计算。

(二)诉讼时效中断的法定事由

1.提起诉讼。提起诉讼是指通过司法程序行使请求权。

下列事项均与提起诉讼具有同等诉讼时效中断的效力：(1)申请仲裁;(2)申请支付令;(3)申请破产、申报破产债权;(4)为主张权利而申请宣告义务人失踪或死亡;(5)申请诉前财产保全、诉前临时禁令等诉前措施;(6)申请强制执行;(7)申请追加当事人或者被通知参加诉讼;(8)在诉讼中主张抵销;(9)其他与提起诉讼具有同等诉讼时效中断效力的事项。

2.当事人一方提出请求。

(1)当事人一方直接向对方当事人送交主张权利文书，对方当事人在文书上签字、盖章或者虽未签字、盖章但能够以其他方式证明该文书到达对方当事人的;

(2)当事人一方以发送信件或者数据电文方式主张权利，信件或者数据电文到达或者应当到达对方当事人的;

(3)当事人一方为金融机构，依照法律规定或者当事人约定从对方当事人账户中扣收欠款本息的;

(4)当事人一方下落不明，对方当事人在国家级或者下落不明的当事人一方住所地的省级有影响媒体上刊登具有主张权利内容的公告的，但法律和司法解释另有特别规定的，适用其规定。

(5)权利人对同一债权中的部分债权主张权利，诉讼时效中断的效力及于剩余债权，但权利人明确表示放弃剩余债权的情形除外。其中第(1)项情形中，对方当事人为法人或者其他组织的，签收人可以是其法定代表人、主要负责人、负责收发信件的部门或者被授权主体;对方当事人为自然人的，签收人可以是自然人本人、同住的具有完全行为能力的亲属或者被授权主体。(新增)

3.义务人同意履行义务。 义务人通过一定的方式向权利人作出愿意履行义务的意思表示。

(三)诉讼时效中断的法律效力

对于连带债权人、连带债务人中的一人发生诉讼时效中断效力的事由，应当认定对其他连带债权人、连带债务人也发生诉讼时效中断的效力。(新增)

债权人提起代位权诉讼的，应当认定对债权人的债权和债务人的债权均发生诉讼时效中断的效力。

债权转让的，应当认定诉讼时效从债权转让通知到达债务人之日起中断。债务承担情形下，构成原债务人对债务承认的，应当认定诉讼时效从债务承担意思表示到达债权人之日起中断。(新增)

诉讼时效的中断可以数次进行，当然不得超过 20 年最长诉讼时效的限制。

五、诉讼时效的延长

权利人在法定的诉讼时效期间内没有行使权利，原则上胜诉权消灭。人民法院可以斟酌具体情况，延长诉讼时效期间。所有的诉讼时效期间都可以适用诉讼时效的延长。

法典：p45 180-

第二单元 合同

情势变更 法典 53　　格式条款 496 p51　　收货人的签收时间为交付时间。512　　预约合同第 495 条

合同的订立 p43

合同订立的程序：要约、承诺。

一、要约

（可有多种名称：发价、发盘、报价、报盘）

1.概念：希望和他人订立合同的意思表示，且该意思表示还符合：

a.内容具体确定；（且一般是向特定的人发出的）（注意：商业广告，宣传有可能是邀约，悬赏广告是要约）

b.须有受要约人一旦接受、要约人即受该意思表示的约束。

（注意与要约邀请的区别。 ）

（2）要约邀请：希望他人向自己发出要约的表示。

（寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告，国际贸易中的询盘是要约邀请）

第四百九十九条 悬赏人以公开方式声明对完成特定行为的人支付报酬的，完成该行为的人可以请求其支付。

（3）要约生效：到达

（4）要约的撤回和撤销
a 要约撤回：到达之前（生效之前）将其收回；
b 要约撤销：到达之后（生效之后）将其取消。
条件：a 撤回通知应早于要约到达或者至少与要约同时到达；
　　b 在受要约人接受之前可以撤销
有两种情况，要约一旦生效就不能撤销：（仍然可以撤回）
1，要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不得撤销；
2，受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作。
（5）要约的终止或失效
《民法典》第 478 条：四种情况 1，拒绝要约的通知到达要约人；2，要约人依法撤销要约；3，承诺期限届满，受要约人未作出承诺；4，受要约人对要约的内容作出实质性变更。
拒绝：有两种方式
a，直截了当地表示拒绝；
b，对发价人在发价中提出的交易条件进行讨价还价（eg:要求减价，增加或减少数量，变更交货期或交货的方式等等。即“还盘”，反要约（counter-offer）

二、承诺
①含义
承诺必须由受要约人作出
承诺必须在合理期限内作出
承诺的内容应和要约的内容相一致
②承诺方式：两种
A 通知（声明）
B 行为
③承诺生效的时间 p46
④对要约内容作了变更的承诺的效力
第 488 条 承诺的内容应当与要约的内容一致。受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为新要约。有关合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更，是对要约内容的实质性变更。
第 489 条 承诺对要约的内容作出非实质性变更的，除要约人及时表示反对或者要约表明承诺不得对要约的内容作出任何变更外，该承诺有效，合同的内容以承诺的内容为准。
逾期的承诺
第 486 条 受要约人超过承诺期限发出承诺，或者在承诺期限内发出承诺，按照通常情形不能及时到达要约人的，为新要约；但是，要约人及时通知受要约人该承诺有效的除外。
第 487 条 受要约人在承诺期限内发出承诺，按照通常情形能够及时到达要约人，但是因其他原因致使承诺到达要约人时超过承诺期限的，除要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺外，该承诺有效。

三、缔约过失责任 p53
当事人在订立合同过程中有下列情形之一，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任：
　　（一）假借订立合同，恶意进行磋商；
　　（二）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；
　　（三）有其他违背诚实信用原则的行为。

法典：p103 470

合同的效力 p55
一、附条件与附期限
1、两者的根本区别：条件是将来不一定会发生的事，期限是将来肯定会发生的事。
2、附条件合同

一个事实要成为条件须具备四个要件：
a、须属于将来事实；
b、须属于成就与否不能确定的事实；
c、须属于合法事实；
d、当事人意思表示无瑕疵。
3、附期限
法典 p38
二、无效合同 p62
《民法典》第 144、146、153 和 154 条明确了合同无效的五种法定事由，即：
1.无民事行为能力人实施的民事法律行为无效；
2.行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效；
3.违反法律和行政法规的强制性规定的民事法律行为无效；
4.违背公序良俗的民事法律行为无效；
5.行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益的民事法律行为无效。
《民法典》生效后，《合同法》第 52 条第 1-4 款中“一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；以合法形式掩盖非法目的；损害社会公共利益。”不再为合同无效的法定事由。该种立法上的变化，体现出了《民法典》鼓励交易的立法宗旨。
法典 p35
三、可撤销合同 p63：
1、定义：指因合同当事人订立合同时意思表示不真实，有撤销权的当事人可行使撤销权，使已生效的合同变更或归于无效的合同。
2.情况
法典 p35
四、效力待定合同 p65
善意取得 p66
五、情势变更 p69
六、不安抗辩权 p70
第五百二十七条 应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：
（一）经营状况严重恶化；
（二）转移财产、抽逃资金，以逃避债务；
（三）丧失商业信誉；
（四）有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。
当事人没有确切证据中止履行的，应当承担违约责任。
第五百二十八条 当事人依据前条规定中止履行的，应当及时通知对方。
对方提供适当担保的，应当恢复履行。
中止履行后，对方在合理期限内未恢复履行能力且未提供适当担保的，视为以自己的行为表明不履行主要债务，中止履行的一方可以解除合同并可以请求对方承担违约责任。
法典 p117
代位权（欠钱的人可以收其他人的钱却不收，我去帮他收）、撤销权（撤销债务人想转移财产的行为）p72
六、合同单方解除 p79

合同的担保 p80
一、保证 p81
（1）保证：是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责任的行为。
（2）保证人
具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或公民，可以做保证人。
国家机关不得为保证人，但经国务院批准为使用外国政府或国际经济组织贷款进行转贷的除外。
学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不得为保证人。
企业法人的分支机构、职能部门不得为保证人，但企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供

保证。
任何单位和个人不得强令银行等金融机构或企业为他人提供保证。
（3）一般保证
一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担保证责任。
（4）连带责任保证
债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。
（5）保证期间：保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起六个月。
（6）当事人对保证方式没有约定或约定不明确的，按照一般责任保证承担保证责任。
法典 p149
二、抵押(有海域使用权，土地经营权，可以有动产)p83
1.抵押：抵押是指债务人或第三人不转移对财产的占有，而将该财产作为债权的担保。债务人不履行债务时，债权人有权依法以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。债务人或第三人为抵押人，债权人为抵押权人，提供担保的财产为抵押物。
2.抵押合同与抵押物登记：
抵押人和抵押权人应当以书面形式订立抵押合同。
当事人以法定须办理抵押登记的财产进行抵押的，应办理抵押物登记，抵押合同自登记之日起生效。
当事人以其他财产抵押的，可以自愿向抵押人所在地的公证部门办理抵押物登记。抵押合同自签订之日起生效。
法典：p90

三、质押 p87
1.（质押合同是实践合同，自质物移交于质权人占有时生效。
出质人代质权人占有质物的，质押合同不生效。
质权人将质物返还于出质人后，其质权不得对抗第三人；
出质人以间接占有的财产出质的，质押合同自书面通知送达占有人时视为移交；占有人收到出质通知后，仍接受出质人的指示处分出质财产的，该处分无效。
另外，权利质押中，票据、单据中载明的兑现或者提货日期先于债务履行期的，质权人可以在债务履行期届满前兑现或者提货，并与出质人协议将兑现的价款或者提取的货物用于提前清偿所担保的债权或者向与出质人约定的第三人提存。
2. 分类：
a 动产质押 （转移占有权）
b 权利质押（可转让的权利 如票据等有价证券、股份\股票、知识产权）
权利质押包括：以汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单出质；以依法可以转让的股份、股票出质；以依法可以转让的商标专用权，专利权、著作权中的财产权出质；以依法可以质押的其他权利出质。
形式 质权人 质押合同 出质人
（债权人） （债务人、第三人）
3.质押合同生效时间的具体规定 （交付或登记时生效）
4.约定：债务人履行期届满质权人未受清偿，质物所有权转移给质权人所有。
5 质物灭失所得的赔偿金应当作为出质财产
法典：p95

四、留置 p88
1.留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按合同约定的期限履行债务的，债权人有权依法留置该项财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该项财产的价款优先受偿。
因保管合同、运输合同、加工承揽合同以及法律规定可以留置的其他合同发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有权留置，但当事人可以在合同中约定不得留置的物。
留置的财产为可分物的，留置物的价值应当相当于债务的金额。留置权人负有妥善保管留置物的义务。
3. 效力同一财产法定登记的抵押权与质权并存时，抵押权人优先于质权人受偿；同一财产抵押权与留置权并存时，

留置权人优先于抵押权人受偿。
法典：p95
五、定金
1.定金是当事人一方为了证明合同的成立和保证履行，先行给付对方一定数额的货币。债务人履行债务后，定金应抵作价款或收回。
2.定金应当以书面形式约定。当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限。定金合同从实际交付定金之日起生效。
3.定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的 20%。
（注：当事人一方不完全履行合同的，应当按照未履行部分所占合同约定内容的比例，适用定金罚则。）
4.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。
法典：p131

《民法典》增加了购买价款抵押权（超级优先权）的规定 第 416 条。

担保物权清偿顺序 p90
留置权>购买价款抵押权（超级优先权）>抵押权，质押权
抵押权、质押权:登记>未登记 按照债权比例
时间先后

违约责任 p92
1、承担形式
（1）继续履行;
（2）采取补救措施;
（3）赔偿损失（支付赔偿金）;
（4）支付违约金
（5）适用定金罚则
（民法典第一百七十九条 承担民事责任的方式主要有：（一）停止侵害；（二）排除妨碍；（三）消除危险；（四）返还财产；（五）恢复原状；（六）修理、重作、更换；（七）继续履行；（八）赔偿损失；（九）支付违约金；（十）消除影响、恢复名誉；（十一）赔礼道歉。法律规定惩罚性赔偿的，依照其规定。）
2. 继续履行
是指合同当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，经另一方当事人的请示，法律强制其按照合同的约定继续履行合同的义务。
当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以请求履行，但是有下列情形之一的除外:
（一）法律上或者事实上不能履行;
（二）债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高;
（三）债权人在合理期限内未请求履行。
有前款规定的除外情形之一，致使不能实现合同目的的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求终止合同权利义务关系，但是不影响违约责任的承担。
可见：继续履行须符合以下构成要件:
1、合同的标的为非金钱债务。
2、当事人一方违约。
3、守约方在合理期限内请求。
4、债务人的继续履行须为可能。
3.采取补救措施
受损害方根据标的的性质以及损失的大小，可以合理选择请求对方承担修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等违约责任。
4.赔偿损失
它以金钱赔偿为原则，以实物赔偿为例外。
当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成

的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。
5、违约金（不可以和赔偿损失一起）
当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的“过分高于造成的损失”。
5. 定金（可以和赔偿损失一起）
定金既是一种债的担保形式，又是一种债不履行时的责任形式。
定金一个最大的特点：具有强烈的惩罚性！　　定金作为一种违约责任形式，其适用不以实际发生的损害为前提，即无论一方的违约是否造成对方损失，都可能导致定金责任。
定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的 20%。
注意：订金\留置金\担保金\保证金\订约金\押金，均不具有定金作用。

给付定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，无权请求返还定金；收受定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，应当双倍返还定金
减损原则 p98

法典：p128

公司法 p141
子公司是法人，分公司不是法人
1.有限公司的出资
有限责任公司的注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额。
法律、行政法规以及国务院决定对有限责任公司注册资本实缴、注册资本最低限额另有规定的，从其规定。

公司法规定由原先的五种改为四种，但实际上增多了：
1、货币；
2、实物
3、知识产权
4、土地使用权　等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资；但是，法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。
因此，债权、股权、采矿权、探矿权等他物权均可作为出资财产。此举将会鼓励成千上万的投资者拿出闲置多年的资本进行投资创业。

认缴制风险见书本
第二十八条 股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入有限责任公司在银行开设的账户；以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续。
股东不按照前款规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。
第三十条 有限责任公司成立后，发现作为设立公司出资的非货币财产的实际价额显著低于公司章程所定价额的，应当由交付该出资的股东补足其差额；公司设立时的其他股东承担连带责任。
2.公司组织机构的特点
a 股东会 按出资比例决定表决权 p144

第三十八条　股东会行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划；　（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；　（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会或者监事的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改公司章程；（十一）公司章程规定的其他职权。

对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。　　第三十九条　首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持，依照本法规定行使职权。

第四十一条有限责任公司设立董事会的，股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。
有限责任公司不设董事会的，股东会会议由执行董事召集和主持。
董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持；监事会或者监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。

b 董事会　一人一票 p144
董事会成员的产生方式有三种:
　　第一，股东会选举方式。
　　第二，股东单方委派。
　　第三，职工民主选举方式。

有限责任公司会其成员 3-13 人。股份有限公司的董事会由 5-19 名董事组成。国有独资公司 3－9 人。
董事长是公司的法定代表人。
规模小的，可不设董事会。

董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程、股东大会决议，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。

公司领导机关成员的资格限制和竞业禁止
有下列情形之一的，不得担任公司的董事、监事、高级管理人员:
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力;
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年;
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年;
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿。
公司违反前款规定选举、委派董事、监事或者聘任高级管理人员的，该选举、委派或者聘任无效。
董事、监事、高级管理人员在任职期间出现本条第一款所列情形的，公司应当解除其职务。

3. 股份转让的规定 p148
有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。
　　股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。
　　经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。
　　公司章程对股权转让另有规定的，从其规定。
4. 对赌协议
p150
现金补偿，股权补偿，创始股东溢价回购投资人股权
5. 隐名股东（p157）
（隐名投资人虽不是公司名义上的股东，但由于公司的成立起因于隐名投资人的出资，故隐名投资人不得抽回资金。当公司与第三人发生争议时，不能以隐名股东与显名股东之间的协议的约定对抗善意第三人 。）

（隐名股东的精髓概况为四句话：详见书本）

商标权（p250）

商标种类 p245 不得作为商标内容 p250

商标侵权：p258

驰名商标：p256

未在我国注册的驰名商标，就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。

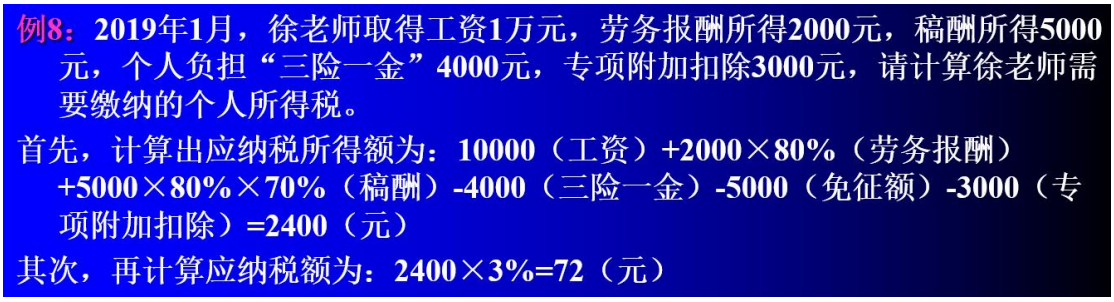
在我国注册的驰名商标，就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。

不正当竞争的种类和特点 p199

银行法：p299

不良资产的处置；p308

税法的简单计算 374



劳动法 p385

1. 试用期 p393：期限
2. 竞业限制和保密条款 p394
3. 劳动合同的解除 p401
4. 经济补偿 p402
5. 加班费 p407
6. 违约金：p396
7. 工伤：p414

经济仲裁与经济司法

仲裁特点、原则 p422

一二审程序 p434